

SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO DO MONUMENTO NATURAL DOS
MORROS DO PÃO DE AÇÚCAR E DA URCA (CONSEMONA)

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e vinte minutos, teve início, em formato híbrido, a reunião ordinária do Conselho do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (CONSEMONA). Estiveram presentes como conselheiros Marcelo Barros de Andrade (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima - SMAC), Nathalia Winkelmann (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM), Cláudia Ardions Espasandin (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN), Bruno dos Santos Carvalho (Prefeitura Militar da Zona Sul - PMZS), Laura Jane Santiago (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO), Thaís Salgado Pimenta (Departamento de Recursos Minerais - DRM), Abílio Valério Tozoni (Associação de Moradores da Rua Lauro Muller - ALMA), Ana Luiza Brandão (Associação de Moradores da Urca - AMOUR), Camila Silva Figueiredo e Victor Leite de Paula (Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar - CCAPA), Delson Queiroz e José Emiliano Starosky (Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro - FEEMERJ), Domingos Sávio Teixeira e Patrícia Rocha (Grupo Ação Ecológica - GAE) e André Sá (União dos Escoteiros do Brasil - UEB). Participaram como convidados Evelyn de Souza Lisboa, Yasmin Moraes da Silva e Ana Carla Soares (Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar - CCAPA), Patrícia Ignácio da Rosa (Instituto Benjamin Constant - IBC) e Maria Lúcia (Voluntária no Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca). A reunião teve como pauta informes sobre: a renovação do Conselho, o *status* do ponto de apoio à gestão, o protocolo de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) às pessoas em situação de rua no Monumento Natural e problemas referentes ao pavimento da Pista Cláudio Coutinho; a publicidade referente à pesquisa de opinião sobre o projeto da tirolesa; as ações de educação ambiental (Programa Educa Bondinho - Edição de dois mil e vinte três); os direitos sobre o uso de imagem do Pão de Açúcar; e assuntos gerais. Marcelo Andrade (SMAC), gestor do Monumento Natural (MoNa) dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca e presidente do CONSEMONA, iniciou a reunião explicando o procedimento adotado pela SMAC para a renovação dos Conselhos. Marcelo pediu que as informações passadas na reunião anterior fossem desconsideradas, quando disse que as instituições interessadas em fazer parte deste novo mandato do CONSEMONA receberiam convites da SMAC para confirmar sua participação. Desta vez a inscrição deverá ser feita pelas instituições interessadas através de um formulário de candidatura em formato digital disponível junto ao edital de convocação que será publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M.). Para melhor ilustrar, Marcelo apresentou modelos dos editais de convocação de outras unidades de conservação (UC) municipais. Comprometeu-se a publicizar o edital e o *link* do formulário digital, assim que fosse publicado no D.O.M. Em seguida, passou para a questão do *status* do ponto de apoio à gestão, assunto que já abordado de forma recorrente em outras reuniões. Trata-se de um espaço cedido informalmente pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), que é utilizado pela Equipe de Gestão do MoNa (Guardas Municipais do Grupamento Especial de Defesa Ambiental - GM/GDA e Gestor) desde dois mil e onze. Nesta área seriam realizadas obras de melhoria da atual infraestrutura, a fim de que o efetivo do GDA atuasse na escala de plantão de vinte e quatro por setenta e duas horas. No entanto, para realizar estas intervenções, há a necessidade de se formalizar uma cessão desta área militar para o MoNa. Informou que este procedimento atualmente está sob a análise da Seção de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente da 1ª Região Militar (SPIMA/1ª RM). Marcelo aproveitou para apresentar algumas imagens e a concepção do projeto. Finalizada a apresentação, Marcelo passou para a questão do protocolo de atendimento da SMAS às pessoas em situação de rua no MoNa. Explicou que, devido ao grande número de ocorrências de pessoas

pernoitando no MoNa, utilizando a unidade como moradia, está se tentando uma articulação junto à Secretaria Municipal de Assistência Social para que seja adotado um protocolo de atuação específico para o MoNa, nestes casos. Os primeiros contatos estão sendo feitos por uma associada da FEEMERJ, que é servidora desta Secretaria. Enquanto não houver avanços nesse tema, informou que continua contando com o apoio da Subprefeitura da Zona Sul, a qual já realizou ação de acolhimento de pessoas nesta situação em conjunto com a SMAS. Em seguida, passou para o ponto de pauta "Informes sobre problemas referentes ao pavimento da Pista Cláudio Coutinho". Marcelo relatou que este assunto chegou a ser abordado no grupo de mensagens do CONSEMONA, onde

disponibilizou o relatório de vistoria elaborado em dois mil e vinte e dois e encaminhado via processo.rio às instâncias superiores da SMAC na época, sendo estas instâncias a Coordenadoria de Proteção Ambiental (CPA) e a Subsecretaria de Meio Ambiente (SUBMA). O referido relatório constatou problemas sérios no pavimento e na estrutura da Pista, onde representantes da Secretaria de Conservação (SECONSERVA), presentes na vistoria, informaram que esta demanda deveria ser atendida pela Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEO-Rio). Marcelo informou que levou o assunto como ponto de pauta para a reunião devido a algumas ocorrências, registradas pela GDA do MoNa, de visitantes que se acidentaram em pontos onde a Pista apresenta condições precárias em seu pavimento, e também pelo tempo no qual esta demanda se encontra sem resposta. Ressaltou que os superiores hierárquicos daquela época deram o devido prosseguimento, mas após as suas exonerações, o documento acabou não tendo andamento na SMAC. Marcelo reapresentou aos presentes o relatório e os documentos referentes a essa questão. Disse ainda que disponibilizará esses documentos a todos junto com a ata e se comprometeu a buscar mais informações na SMAC sobre o motivo desta questão não ter avançado. Em seguida, passou para o ponto de pauta "Publicidade referente à pesquisa de opinião sobre projeto tirolesa". Marcelo explicou que a essa pauta foi solicitada por Abílio Tozini (ALMA), e que deveria ter sido abordada na reunião anterior. No entanto, devido à reunião ter se estendido muito além do horário e pela pauta ter sido deslocada para assuntos gerais, decidiu-se transferi-la para a reunião subsequente. Abílio distribuiu e leu o documento manifestando o repúdio da ALMA à parte do conteúdo da publicidade referente à pesquisa sobre a tirolesa, contratada pelo Parque Bondinho. Solicitou que constasse em ata o conteúdo lido, que segue transcrito: "A empresa controlada por capital multinacional, conhecida como Caminho Aéreo do Pão de Açúcar, dias antes do julgamento em segunda instância de processo judicial sobre as expansões que tal empresa pretende realizar nos morros do Pão de Açúcar, Morro da Urca e no imóvel no térreo de acesso ao seu empreendimento na Praia Vermelha, divulgou fartamente comercial pago nos meios de comunicação falando das suas pretensões e, ao final, concluía que 'o resto é *fake news*'. Ocorre que 'o resto' a quem a empresa Caminho Aéreo do Pão de Açúcar se referia são as entidades membro deste CONSEMONA que divergem das ampliações que a mesma pretende fazer e divergem também dos métodos empregados pela Caminho Aéreo do Pão de Açúcar para chegar ao seu fim. Esse 'o resto' tem nome, CNPJ, e entre este 'o resto' está a associação de moradores que represento, fundada em trinta de setembro de mil novecentos e setenta e seis, entidade que atua em defesa dos interesses coletivos do meio ambiente, da preservação paisagística e do direito de vizinhança, sem fins econômicos, e atua sem buscar lucro à custa da desfiguração da paisagem coletiva da cidade do Rio de Janeiro. Por isso, registramos nosso repúdio a estes ataques infelizes a entidades históricas que atuam pela preservação da qualidade de vida na nossa cidade." Após a leitura, Abílio fez um breve comentário sobre essa posição, dizendo não ser contra a pesquisa, mas sim sobre a forma, segundo ele, desqualificada, de como essa publicidade tratou as instituições que são contra ao projeto da tirolesa. Os conselheiros Ana Luiza (AMOUR), Laura Jane (UNIRIO), Patrícia Rocha e Domingos Sávio (GAE) solicitaram que constasse em ata o apoio deles às posições de Abílio e ao documento de repúdio apresentado por ele. Os representantes da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar (CCAPA), Camila Figueiredo e Victor Leite, afirmaram que em nenhum

momento a empresa teve a intenção de desrespeitar ou ofender quaisquer das instituições conselheiras ou pessoas em específico, e que a estratégia da peça publicitária foi a de rebater as informações inverídicas contra o projeto. André Sá (UEB) manifestou sua opinião sobre o caso como profissional de comunicação, considerando que os responsáveis pela publicidade cometeram um grave erro ao utilizarem a expressão "resto", em referência a quem é contra o projeto. Ana Luíza e Patrícia Rocha solicitaram que constasse em ata a concordância delas com a fala de André. Camila Figueiredo reforçou mais uma vez que a publicidade se referiu a fatos e informações, e não a pessoas e instituições. Encerrado este tópico, passou-se para o ponto de pauta "Ações de Educação Ambiental: Programa Educa Bondinho (edição dois mil e vinte e três)". Evelyn Lisboa (CCAPA) tomou a palavra e iniciou sua apresentação, explicando do que se trata tal Programa, sua dinâmica, público-alvo entre outras informações. Evelyn explicou que se trata de um programa educativo e socioambiental iniciado em dois mil e quinze, que recebe gratuitamente alunos da rede pública de ensino de todo o Estado do Rio de Janeiro. Disse que o objetivo do Programa é trabalhar os conceitos de educação ambiental e conservação através de visitas guiadas pelo MoNa, e que as atividades são conduzidas por educadores ambientais do Instituto Moleque Mateiro. Explicou que durante a visita são abordados diversos temas das disciplinas regulares do ambiente escolar, com ênfase no bioma Mata Atlântica e no MoNa e destacou as edições especiais realizadas em dois mil e vinte e três, incluindo visitas com turmas do Instituto Benjamin Constant (IBC). Patrícia Rosa (IBC), que participou desta edição especial com as turmas do IBC, manifestou alegria e satisfação por esta oportunidade oferecida pela empresa, mas ressaltou que ainda há muito a evoluir no que se refere à acessibilidade. Sávio (GAE) fez alguns questionamentos sobre a forma de divulgação do Programa pela empresa e

disse que na sua opinião a atividade não é realizada na UC. Relatou também não haver citação do MoNa no site e redes sociais da empresa, quando se refere ao Programa. Em resposta, Victor (CCAPA) lembrou que o MoNa abrange toda área dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, incluindo as áreas onde a empresa atua, e que, por isso, as atividades seriam sim realizadas no MoNa. Sobre citações do MoNa no site e redes sociais da empresa, informa que também há, mas acolheu estes questionamentos específicos como sugestões. Camila Figueiredo (CCAPA) complementou justificando que as atividades do Programa não são realizadas de forma rotineira nas áreas do MoNa fora do complexo turístico (Trilha do Morro da Urca e Pista Cláudio Coutinho), devido a uma série de questões que são decididas pelos alunos e responsáveis. Relatou ainda que, muitas vezes, as turmas não se interessam em sair do Bondinho em direção à trilha, devido à limitação do tempo, algumas vezes devido a faixa etária (crianças muito pequenas), dentre outros fatores. Dentro desse contexto, foi discutida a possibilidade de ampliar as atividades para as áreas externas ao complexo turístico. Foi dada a sugestão de realizar algumas edições especiais em dias comemorativos relacionados ao meio ambiente, como Dia da Árvore, Semana do Meio Ambiente, etc. Finalizado este ponto de pauta, Marcelo deu início à sua apresentação sobre os direitos sobre o uso de imagem do Pão de Açúcar mostrando imagens das matérias que repercutiram sobre a tentativa de censurar o Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS). Posteriormente apresentou os dispositivos legais e administrativos que tratam do uso de imagem em unidades de conservação, dentre eles o artigo trinta e três da Lei Federal nove mil novecentos e oitenta e cinco de dois mil (Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC), artigo vinte e sete do Decreto Federal quatro mil quatrocentos e trinta de dois mil e dois (regulamenta o SNUC), Decreto Municipal trinta mil cento e oitenta e um de dois mil e oito (regulamenta o uso das UC Municipais) e a Resolução SMAC quinhentos e sessenta e cinco de dois mil e quatorze (regulamenta o uso de imagem das UC municipais). Em todos esses dispositivos é exigida a autorização do órgão gestor da UC para quem deseja realizar atividades que envolva o uso de imagem, e quando estas forem de natureza comercial, deverão ser cobradas. Explicou que, em regra, o Bondinho está sujeito a esse regramento, mas que no plano de manejo há uma exceção, onde não há necessidade de a empresa solicitar autorização prévia da UC quando

essas atividades forem realizadas nas áreas sob concessão da empresa, conforme o item dez das Normas de Gerais da Unidade de Conservação. Independente disso, considerou a atitude da empresa neste caso extremamente lamentável. Camila Figueiredo justificou que a decisão da empresa foi baseada em procedimentos internos para proteger a propriedade intelectual (Estações, Bondes e cabos) e a imagem da empresa contra possíveis exposições negativas. Citou haver um histórico negativo de ocorrências similares. Ressaltou que não há proibição dos visitantes em fazer imagens e citou até uma campanha da empresa para estimular a publicação dessas imagens nas redes sociais da empresa. Informou que após esse caso, a empresa está revendo estes procedimentos. Ana Carla (CCAPA) complementou dizendo que a questão central, nesse caso, não foi a fotografia em si, mas como ela seria utilizada, com qual objetivo e que tipo de aplicação. Informou que as estações, os bondes e os cabos constituem ativos da empresa, e a notificação ao ITS foi para passar o procedimento interno sobre o uso das imagens desses ativos. Ressaltou que em nenhum momento restringiu o uso das imagens da paisagem. Domingos Sávio (GAE) criticou veementemente a posição da empresa, já que os Morros do Pão de Açúcar e da Urca e suas paisagens são bens de domínio público e, sendo assim, a possibilidade do uso indevido da imagem da empresa através de uma foto ou vídeo não justifica a ação de impedir estas atividades. Cláudia Ardions (IPHAN) destacou que a questão central dessa discussão está na marca registrada sobre um monumento público federal, considerando tal situação gravíssima e lastimável. Relatou nunca ter visto nada similar. Finalizou lembrando que existem inúmeras marcas e produtos com a imagem do Pão de Açúcar, e que na sua opinião acabam fazendo, de forma indireta, propaganda da empresa. André Sá se mostrou confuso sobre as justificativas apresentadas, já que em quaisquer imagens dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca apareceram algum dos ativos. Sendo assim, em regra, quaisquer imagens (fotos ou vídeos) dos Morros teriam que ser editadas, apagando-se os tais ativos, a fim de evitar esse tipo de conflito. Sugeriu que essas informações fossem melhor explicitadas na próxima reunião. Seguindo aquilo sugerido por André, Delson Queiroz (FEEMERJ) propôs, como encaminhamento, que a empresa apresentasse por escrito as regras deste procedimento sobre o uso de imagem dos ativos da empresa. Aproveitou para comentar também alguns pontos a serem melhorados na Resolução SMAC quinhentos e sessenta e cinco de dois mil e quatorze, a qual não possui uma definição sobre imagens recreativas. Citou problemas enfrentados por fotógrafos de natureza e observadores de aves em algumas UC, que por estarem portando equipamentos profissionais, já foram impedidos de realizarem suas atividades. Nada mais tendo a tratar, Marcelo Andrade, Presidente do CONSEMONA, às dezoito horas, deu por encerrada a presente reunião.